

# CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên thủ tục           | Giải quyết chế độ đối với quân nhân, cán bộ đi chiến trường B,C,K trong thời kỳ chống mỹ cứu nước không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng và quân nhân, cán bộ được đảng cử ở lại miền nam hoạt động sau hiệp định Gionevo năm 1954 đối với cán bộ dân, chính, đảng |
| Mã thủ tục            | 1.013749                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Số quyết định         | 639/QĐ-BNV                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cấp thực hiện         | Xã, Tỉnh                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Loại thủ tục          | TTHC được luật giao quy định chi tiết                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lĩnh vực              | Người có công                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Đối tượng thực hiện   | Công dân Việt Nam, Cán bộ, công chức, viên chức                                                                                                                                                                                                                          |
| Cơ quan có thẩm quyền |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Địa chỉ tiếp nhận HS  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cơ quan được ủy quyền |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cơ quan phối hợp      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Bước 1: Đối tượng được hưởng làm bản khai theo Mẫu số 03 Phụ lục kèm theo Thông tư số 09/2025/TT-BNV ngày 18/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về phân cấp và phân định thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực nội vụ (sau đây gọi tắt là Thông tư số 09/2025/TT-BNV).

Riêng đối với người đã tử trần hoặc hy sinh thì đại diện thân nhân làm tờ khai theo Mẫu số 04 Phụ lục I kèm theo Thông tư số 09/2025/TT-BNV.

Bản kê khai phải có sự chứng nhận của cơ quan nơi người đó công tác nếu còn đang làm việc hoặc chứng nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về nơi cư trú đối với đối tượng còn lại. Sau đó đối tượng nộp bản khai cá nhân cho Ủy ban nhân dân cấp xã.

Bước 2: Đối với cơ quan quản lý hồ sơ, lý lịch có trách nhiệm trích sao và xác nhận theo quy định dưới đây về thời gian chiến đấu, công tác ở chiến trường B, C, K của đối tượng ở một trong các hồ sơ, lý lịch: cán bộ, đảng viên, quân nhân hoặc hưu trí, mất sức:

- Đối với đối tượng đang làm việc trong cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng đang làm việc căn cứ hồ sơ, lý lịch quản lý có trách nhiệm trích sao và xác nhận cho đối tượng theo quy định;

- Đối với đối tượng đang làm việc ở ngoài khu vực Nhà nước, đối tượng đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, bệnh binh, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, xuất ngũ thì Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị cơ quan quản lý hồ sơ cấp xã trích sao và xác nhận cho đối tượng;

Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận tờ khai cá nhân, đề nghị cơ quan quản lý hồ sơ, lý lịch cấp xã trích sao lý lịch cho đối tượng và tập hợp danh sách gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Bước 4: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan có liên quan xét duyệt đối tượng được hưởng chế độ trong phạm vi quản lý, tập hợp, xác nhận và lập dự toán gửi Bộ Tài chính để xét cấp kinh phí. Căn cứ đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Tài chính cấp kinh phí theo quy định.

## THÀNH PHẦN HỒ SƠ

| Tên giấy tờ                                                                                                               | Mẫu đơn, tờ khai           | Số lượng    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
| Tờ khai của thân nhân theo Mẫu số 04 Phụ lục I kèm theo Thông tư số 09/2025/TT-BNV đối với người đã tử trần hoặc hy sinh, | Mauso04_TT09_2025.doc<br>x | 1 bản chính |
| Tờ khai cá nhân theo Mẫu số 03 Phụ lục kèm theo Thông tư số 09/2025/TT-BNV ngày 18/6/2025.                                | Mauso03_TT09_2025.doc<br>x | 1 bản chính |

## CÁCH THỨC THỰC HIỆN

| Hình thức nộp | Thời hạn giải quyết | Phí, lệ phí | Mô tả                                                                                          |
|---------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Qua bưu điện  | Không xác định      | Miễn phí    | Qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tiếp., Qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tiếp. |
| Trực tiếp     | Không xác định      | Miễn phí    | Qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tiếp., Qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tiếp. |

## CĂN CỨ PHÁP LÝ

| Tên văn bản pháp lý                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mã văn bản                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| HƯỚNG DẪN BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 17/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BTCCBCP NGÀY 21-7-1999 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 23/1999/NĐ-CP NGÀY 15-4-1999 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN, CÁN BỘ ĐI CHIẾN TRƯỜNG B, C, K TRONG THỜI KỲ CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC KHÔNG CÓ THÂN NHÂN PHẢI TRỰC TIẾP NUÔI DƯỠNG VÀ QUÂN NHÂN, CÁN BỘ ĐƯỢC ĐĂNG CỬ Ở LẠI MIỀN NAM HOẠT ĐỘNG SAU HIỆP ĐỊNH GIÕNEVƠ NĂM 1954                                                                      | 13/2002/BLĐTBXH-TT               |
| Quy định về phân định thẩm quyền và phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực nội vụ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 09/2025/TT-BNV                   |
| ỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ TÀI CHÍNH - BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ CHÍNH PHỦ SỐ 17/1999/TTLT-BLĐTBXH- BTC-BTCCBCP NGÀY 21 THÁNG 7 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 23/1999/NĐ-CP NGÀY 15/4/1999 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN, CÁN BỘ ĐI CHIẾN TRƯỜNG B, C, K TRONG THỜI KỲ CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC KHÔNG CÓ THÂN NHÂN PHẢI TRỰC TIẾP NUÔI DƯỠNG VÀ QUÂN NHÂN, CÁN BỘ ĐƯỢC ĐĂNG CỬ Ở LẠI MIỀN NAM HOẠT ĐỘNG SAU HIỆP ĐỊNH GIÕNEVƠ NĂM 1954 | 17/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BTCCBCP |

## CƠ QUAN THỰC HIỆN

Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh

## YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

Đối tượng quy định tại điểm 1 Phần I Thông tư liên tịch số 17/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BTCCBCP nếu đảo ngũ hoặc theo dịch thì không thuộc đối tượng áp dụng.

## KẾT QUẢ XỬ LÝ

Duyệt đối tượng được hưởng chế độ và chi trả theo đối tượng

Mã: KQ.G09.000337

## TỪ KHÓA

## MÔ TẢ